

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3248/2531

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ จำกัด
บริษัท ไทย ชิปปิ้ง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 164, มาตรา 609, มาตรา 616, มาตรา 624

ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยรับขนทางทะเลใช้บังคับและไม่ปรากฏว่ามี ประเพณีการรับขนของทางทะเลที่ถือปฏิบัติกันอยู่ จึงต้องนำบทบัญญัติแห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะรับขนในหมวดรับขนของอันเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับแก้คดี ซึ่งในเรื่องความรับผิดชอบของผู้ขนส่งตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 จำเลย ผู้ขนส่งมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสินค้า กระดาษทิศชำรุดเสียหายที่รับขนได้รับความเสียหายมีกลืนปลาบดเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั่นเอง หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้รับตราส่ง เมื่อจำเลยไม่สืบพยานจึงต้องฟังว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อ ของจำเลย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายนั้น การเรียกค่าเสียหายกรณีรับขน ทางทะเลต้องใช้อายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 ซึ่งมีกำหนด 10 ปี จะนำอายุความ 1 ปีตามมาตรา 624 มาใช้บังคับโดยถือว่าเป็น กฎหมายใกล้เคียงไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์รับประกันภัยสินค้ากระดาศิซซูเซ็ดหน้าจำนวน 59 ม้วน น้ำหนัก 10.104 เมตริกตัน จากบริษัทเอส เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัด เป็นการเอาประกันภัยขนส่งทางทะเล โดยมีบริษัทจำเลยกับบริษัทกอเรียชิปปิง จำกัดร่วมกันเป็นผู้ขนส่งจำเลยกับบริษัทดังกล่าวทำการขนส่งสินค้าดังกล่าวด้วยความประมาทเลินเล่อทำให้สินค้าเสียหายมีกลิ่นปลาใช้ตามความประสงค์ไม่ได้ บริษัทออสมิ (มาเลเซีย) เซ็นดิเรียนเบอร์แซค จำกัด ได้รับโอนใบตราส่งและสิทธิเรียกร้องที่โจทก์ทำให้แก่ผู้ตราส่งและเรียกร้องให้โจทก์ชดใช้ค่าเสียหาย โจทก์ได้ชดใช้ค่าเสียหายไปแล้ว โจทก์จึงได้รับช่วงสิทธิมาเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลย และโจทก์ได้เรียกร้องให้จำเลยชำระแล้วแต่จำเลยไม่ยอมชำระ ขอให้จำเลยชดใช้เงิน 108,697.33 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ประมาทเลินเล่อในการขนส่งความเสียหายเกิดเพราะสภาพสินค้าและเพราะความผิดของผู้ว่าจ้างที่บกพร่องในการบรรจุสินค้า คดีโจทก์ขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 แล้ว ประเด็นข้ออื่นไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 108,697.33 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้จากคำฟ้อง คำให้การจำเลย และที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยได้ร่วมกับบริษัทกอเรียชิปปิง จำกัด รับจ้างบริษัทเอส เอ็ม อินเตอร์

เนชั่นแนลเทรดดิ้ง จำกัดชนสินค้ากระดาษทิชชูเช็ดหน้า จำนวน 59 ม้วน น้ำหนัก 10.104เมตริกตัน โดยเรืออัลแตร์ ออกจากกรุงเทพมหานครประมาณ วันที่15 พฤศจิกายน 2524 ไปยังท่าเรือกลังและหรือเกล้ง ประเทศมาเลเซียเพื่อส่งให้แก่ บริษัทออสมิ (มาเลเซีย)เซ็นติเรียน เบอร์แฮด จำกัดเรือแล่นไปถึงท่าเรือกลังหรือเกล้ง ประเทศมาเลเซีย ประมาณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2524 และสินค้าถูกส่งไปเก็บที่ โรงงานของบริษัทออสมิ (มาเลเซีย) เซ็นติเรียน เบอร์แฮด จำกัด ผู้รับตราส่งวันที่ 8 ธันวาคม 2524 โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้านี้ ปรากฏว่าสินค้ากระดาษทิชชูเช็ดหน้าที่จำเลยกับบริษัทกอเรีย ชิปปิง จำกัด รับขนดังกล่าวได้รับความเสียหายมี กลิ่นปลาบด และโจทก์ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทออสมิ (มาเลเซีย) เซ็นติเรียน เบอร์แฮด จำกัด ไปแล้วเป็นเงิน 10,730.24 ดอลลาร์มาเลเซีย คิดเป็นเงินไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นเป็นเงิน 108,697.33 บาท ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตาม ฎีกาของจำเลยมีดังต่อไปนี้

ปัญหาข้อแรก โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ปัญหานี้ โจทก์มีนายสุขุม สาริสะ เจ้าหน้าที่ประเมินความเสียหายสินค้าของโจทก์เบิกความว่า โจทก์จดทะเบียนใน ประเทศสหรัฐอเมริกาและตั้งให้นายพิชัย จุฬาโรจน์มนตรี เป็นตัวแทนของโจทก์ใน ประเทศไทยตามสำเนาหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข 5 โจทก์มอบอำนาจให้นายพิชัย ฟ้องคดีได้ด้วย จำเลยไม่สืบพยานให้เห็นเป็นอย่างอื่นโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องคดีนี้

ปัญหาข้อต่อไปมีว่า ความเสียหายเกิดจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยหรือไม่ และโจทก์มีสิทธิไล่เบี้ยจากจำเลยหรือไม่เพียงใด เห็นว่า คดีนี้เป็นกรณีรับขนของทางทะเล ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 609 วรรคสอง บัญญัติว่า รับขนของทางทะเลให้บังคับตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการนั้น แต่ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยการรับขนของทางทะเลใช้บังคับ และไม่ปรากฏว่ามีประเพณีการรับขนของทางทะเลที่ถือปฏิบัติกันอยู่จึงต้องนำบทบัญญัติแห่ง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะรับขนในหมวดรับขนของอันเป็นกฎหมายที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งมาปรับแก้คดี ซึ่งในเรื่องความรับผิดชอบของผู้ขนส่งนี้ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 616 บัญญัติว่า ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบในการที่ของอันเขาได้มอบหมายแก่ตนนั้นสูญหายหรือเรือบรรทุกสลายหรือชักช้านั้นเกิดแต่เกิดสุดวิสัย หรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั้นเอง หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่งหรือผู้ตราส่งตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวจำเลยจึงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าสินค้ากระดาศพิษซุเซ็ดหน้าทีจำเลยกับบริษัทกอเรียชิป ปี้ง จำกัด ร่วมกันรับขน ได้รับความเสียหายมีกลิ่นปลาบดเกิดแต่เหตุสุดวิสัย หรือเกิดแต่สภาพแห่งของนั้นเอง หรือเกิดเพราะความผิดของผู้ส่ง หรือผู้รับตราส่ง เมื่อจำเลยไม่สืบพยานจึงต้องฟ้องว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของจำเลยและบริษัทกอเรีย ชิป ปี้ง จำกัด นำสินค้ากระดาศพิษซุเซ็ดหน้าไปเก็บไว้ใกล้กับสินค้าปลาบด ทำให้มีกลิ่นเหม็นตามที่โจทก์ฟ้อง จำเลยจึงต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยสินค้านี้ เมื่อโจทก์ได้ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทออสมิ (มาเลเซีย) เซ็นติเรียนเบอร์แฮด จำกัด ผู้รับตราส่งแล้วย่อมรับช่วงสิทธิและใช้สิทธิไล่เบี้ยเอา กับจำเลยได้ ข้อเท็จจริงก็ได้ความตามที่โจทก์นำสืบว่า สินค้ากระดาศพิษซุเซ็ดหน้าที โจทก์รับประกัน จำนวน 59 ม้วน ได้รับความเสียหายทั้งหมด โจทก์ได้เจรจาขอชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทออสมิ (มาเลเซีย) เซ็นติเรียน เบอร์แฮด จำกัด เพียงร้อยละ 40 ของทุนประกันภัย จำนวน 11,615 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา คำชำระให้เพียง 10,730.24 ดอลลาร์มาเลเซียซึ่งไม่ใช่จำนวนที่สูงเกินไป โจทก์จึงควรได้รับชำระเงินจำนวนดังกล่าวตามที่ขอมา

ปัญหาข้อสุดท้ายมีว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ เห็นว่าเมื่อประกาศไทยยังไม่มีกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งทางทะเลโดยเฉพาะ การเรียกค่าเสียหายเกี่ยวกับการรับขนทางทะเลจึงต้องใช้อายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 ซึ่งมีกำหนด 10 ปี จะนำอายุความ 1 ปี ตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 624 มาใช้บังคับโดยถือว่าเป็นกฎหมายใกล้เคียง
ไม่ได้ เพราะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 164 บัญญัติไว้ชัดเจน เมื่อ
สิทธิเรียกร้องคดีนี้เกิดขึ้นยังไม่ถึง 10 ปี ฟ้องโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความ ศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจทก์ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน

(เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว-อากาศ บำรุงชีพ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ